وهو المختار للفتوى لاستحكام دخوله في النفل قبل اكمال الفرض وقال أبو يوسف بوضع الجبهة لانه سجود كامل وجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع يبنى عند محمد لا عند أبي

يوسف (وضم سادسة ان شاء) لانه لم يشرع في النفل قصدا ليلزمه اتمامه بل يندب (ولو في العصر) لان التنفل قبله قصدا لا يكره فبالظن أولى (و) ضم (رابعة في الفجر) وسكت عن المغرب لانها تصير أربعا فلا ضم فيها (ولا كراهة في الضم فيهما) اى صلاة الفجر والمغرب لانه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الضم للوقت فتقاوما وصار كالمباح (على الصحيح) لعدم القصد حال الشروع كمن صلى ركعة يتهجد فطلع الفجر يتم شفعا بلا كراهة (ولا يسجد للسهو) لترك القعود في هذا الضم (في الاصح) لان النقصان بالفساد لا يجبر بالسجود ولو اقتدى به أحد حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية لانه المؤدى بهذه التحريمة وسقوطه عن الامام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما اذا عاد الامام الى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات لانه لما عاد بجعل كأن لم يقم (وان قعد) اليلوس (الاخير) قدر التشهد (ثم قام) ولو عمدا وقرأ وركع (عاد) للجلوس لان ما دون الركعة بجعل لا يرفض الرفض (وسلم) فلو سلم قائما صح وترك السنة

وهو المفتى به هنا فتأمل (قوله وهو المختار للفتوى) اى يفتى به في عدم بطلان الفرض بمجرد الوضع لامكان صحة صلاته بعوده الى القعدة اذا سبقه الحدث في السجدة ولا يفتى ببطلانه أصلا ووصفا بالرفع (قوله لانه سجود كامل) وذلك لان السجود اسم لوضع الجبهة على الارض وقد حصل فمن شرط الرفع فقد زاد على النص بالرأى أى نص يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وحكى ان أبا يوسف لما أخبر بجواب محمد قال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وزه بكسر الزاى وسكون الهاء بوزن قف كلمة استجاب الا انها هنا للانكار وانما قال ذلك أبو يوسف لغيظ لحقه من محمد بسبب أن محمدا مر بمسجد قد خرب وراثت فيه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال هذا مسجد أبي يوسف لان مثل هذا يبقى مسجدا عنده الى يوم القيامة لكون الوقف تحريرا عنده فالمعنى هذا ما يقول أبو يوسف بأنه مسجد وعند محمد يعود الى ملك الواقف ان كان حيا والا الى ورثته كما في السراج (قوله بالانتقال عنه) ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذى أحدث فيه ويلزمه اعادته اذا بنى ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث وكذا لو سجد المؤتم قبل امامه فأدركه امامه في السجود اجزأه ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته لان كل ركن سبق به المؤتم امامه لا يعتد به (قوله يبنى) اى يعود الى القعدة ويبنى على الفريضة (قوله لا عند أبي يوسف) اى لا يبنى على أنها فرض فلا ينافى أنه يبنى على أنها نافلة لان أصل الصلاة باق عنده (قوله ان شاء) وان شاء سلم على الخامسة ولا شئ عليه فيصير متنفلا بخمس ركعات وترا وصلاته غير مضمونة عند علمائنا الثلاثة حتى لو أفسدها لا شئ عليه نص عليه غير واحد من أهل المذهب ثم الضم انما يظهر على قولهما أما على قول محمد فلا يضم ولا يصح الاقتداء به لبطلان التحريمة مطلقا عنده (قوله قبله) اى قبل أدائه واذا كان يقضى عصرا أو ظهرا بعد العصر فلا يكره لان المكروه بعده النفل القصدى لا الضمنى (قوله فبالظن أولى) الاولى أن يقول فغير القصدى أولى لانه لم يشرع ظنا للنفل (قوله ولا كراهة في الضم فيهما) بضمير التثنية كما يدل عليه تفسير المؤلف ولو أفرده لكان أولى لان المغرب لا ضم فيها كما قال وسكت عن المغرب الخ أو أنه يعتد ضما باعتبار ما بعد السجدة الاولى فانه في الثانية والتشهد قصد الضم وقال العلامة السيد تغمده الله برحمته لا محل لهذه الجملة هنا بل يتعين تأخيرها عن قوله وان قعد الاخير اى لانه قال أولا وضم سادسة فدل على انه لا كراهة فيه وكلام المؤلف متنا وشرحا يفيد أن هذا متعلق بما قبل القعود ولا شك أن فيه ضما (قوله كراهة التنفل بالبتيراء) تقدم انه أحد قولين (قوله وكراهة الضم للوقت) هذا لانه يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير سنته ويكره التنفل بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب (قوله فتقاوما) اى الكراهتان فتساقطا فصار كالمباح (قوله في هذا الضم) في السبيبة (قوله لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية) وسكت عن غير الرباعية وهي الفجر والمغرب وقياسه أن يلزمه أربع (قوله بخلاف ما اذا عاد الامام الى القعود) اى قبل التقييد بسجدة (قوله كأن لم يقم) اى الى الخامسة (قوله بجعل الرفض) انما زاد الباء ليفيد أنه تقدير فرض وقد لا يرفض